

**የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት**

**የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ**

----- ዓመት ቁጥር-----  
ሠመራ፣ ----ቀን 2011ዓ.ም.

**በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት  
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ**

----- year No.-----  
samara ----- /2019

**አዋጅ ቁጥር116/2011 ዓ.ም**

**በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የከተማና ገጠር መጠጥ ውሃና ፍሳሽ**

**አገልግሎቶችን እንደገና ለማድረጅ ተሻሽሎ የወጣ አዋጅ**

የአፋር ክልል የከተማና የገጠር መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች ለነዋሪው ሕብረተሰብ ጥራቱን የጠበቀ ንጹህ የመጠጥ ውሃ በበቂ መጠን እና በአስተማማኝ ሁኔታ ለማቅረብ እንዲችሉና እንደ አንድ የመሰረተ ልማት አውታርም ውሃ ለኢንዱስትሪ፣ ለከተማ ልማት እና ለገጠሩ ህብረተሰብ የሚያበረክተውን አይነተኛ አስተዋጽኦ በተገቢው ሁኔታ ማግኘት እንዲቻል አደረጃጀታቸውን መርምሮ ማሻሻል በማስፈለጉ፤

የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተጠቃሚውን ሕብረተሰብ በቀጥታ በማሳተፍ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ የዉሃ ሃብት አስተዳደር ፖሊሲ መሰረት በክልሉ ዉስጥ የሚገኙት የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች የኢንቨስትመንት፣ የኦፕሬሽንና ጥገና ወጪያቸውን፤ የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎቶች ደግሞ የኦፕሬሽንና የጥገና ወጪያቸውን በሚያስመልስ መልኩ ተደራጅተው ሊሰሩ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በክልሉ ያለውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት በዘላቂታዊና አግባብነት ባለው መልኩ ለሰዉና ለእንስሳት አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

በየገጠሩ በመንግሥት፣ በግብረ ሰናይ ድርጅቶች በኃብረተሰቡ ተሳትፎ የተገነቡ የመጠጥ ውሃ ተቋማት ወጥነት ባለው የአሠራር ሥርዓት ተቃኝተው የሚፈለገውን ጥቅም እንዲሰጡ ማስቻል ተገቢ በመሆኑ፤

በገጠር የሚገኙ ተቋማትን አቅማቸውን በማጎልበት ወደ ከተማ የዉሃ አገልግሎት አስተዳደር የሚገቡበትን ስርአት በመዘርጋት የኢንቨስትመንት ወጪቸውን መላሽ የሚሆኑበትን ስርአት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ ነዉ፤

በሁሉም የክልሉ የገጠር አካባቢዎች እንዲሁም በከተማ ዙርያ ያሉ የገጠር ቀበሌዎች በተገነቡና ወደፊትም በሚገነቡ የገጠር መጠጥ ውሃ ደረጃ የመጠጥ ዉሃና ሳኒቴሽን ማህበራት የሚቋቋሙበት እና በዘላቂነት የሚያስተዳድሩበትን የህግ ማእቀፍ መቅረጽ በማስፈለጉ፤

የአፋር ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ሕገመንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3/ሀ/ ሥር በተሰጠዉ ሥልጣን መሠረት የሚከተለውን አውጇል፡፡

## **ክፍል አንድ** **ጠቅላላ**

### **1. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ « **የተሻሻለው የከተማና የገጠር መጠጥ ውሃና ፍሣሽ አገልግሎቶችን እንደገና ማደራጀ አዋጅ ቁጥር116/2011**» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

### **2. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- 1) **"በርድ"** ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት የተቋቋመ ወይም የሚቋቋም የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች ጽ/ቤት የበላይ አመራር አካል ነው፡፡
- 2) **"ድርጅት"** ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር የተገለጸው የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ነው፡፡
- 3) **"ጽህፈት ቤት"** ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ያለውን አደረጃጀት ያለው እና በአንቀጽ 12 ላይ የተመለከቱትን ተግባራት ለመፈጸም በክልሉ መሪ ፕላን ባለቸውም ሆነ መሪ ፕላን በሌላቸው ከተሞች የተቋቋመ ወይም የሚቋቋም ጽ/ቤት ማለት ነው፡፡
- 4) **"ቢሮ"** ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ ነው፡፡

- 5) **"የሥራ መሪ"** ማለት በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 ዓ.ም/ እንደተሻሻለ/ ስር የማይሸፈኑትን የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ሥራ አስኪያጅ፣ ለእርሱ ተጠሪ የሆኑትን የሥራ ኃላፊዎችና የስራ አመራር ኮሚቴ አባላት ያጠቃልላል።
- 6) **"ማህበር"** ማለት በየገጠሩ የተቋቋመ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ሰጪ ማህበር ነው፤
- 7) **"ዩኒፎን"** ማለት ተመሳሳይ አላማ ባላቸው የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበራት በዚህ አዋጅ በተወሰነው አነስተኛው የአባላት መነሻ ቁጥር መሰረት ከማህበራት በላይ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት የሚቋቋም ሁለተኛ ደረጃ ማህበር ነው፤
- 8) **"ፌዴሬሽን"** ማለት ተመሳሳይ አላማ ባላቸው የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበራት ዩኒፎኖች በዚህ አዋጅ በተወሰነው አነስተኛው የአባላት መነሻ ቁጥር መሰረት ከማህበራት ዩኒፎኖች በላይ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት የሚቋቋም ሶስተኛ ደረጃ ማህበር ነው፤
- 9) **"ሊግ"** ማለት ተመሳሳይ አላማ ባላቸው የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበራት ፌዴሬሽን በዚህ አዋጅ በተወሰነው አነስተኛው የአባላት መነሻ ቁጥር መሰረት ከማህበራት ፌዴሬሽኖች በላይ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት የሚቋቋም እና ፌዴሬሽኖችን የሚወክል ሊግ ነው፤
- 10) **"ተወካይ"** ማለት አወካከሉ በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ በሚወሰነው መሠረት ሆኖ በመሰረታዊ ማህበር በግለሰብ አባላት ተወክሎ በጠቅላላ ጉባኤ ድምጽ የሚሰጥ ወይም በማህበራት ዩኒፎን ወይም በማህበራት ፌዴሬሽን በጠቅላላ ጉባኤ ተመርጦ ማህበራትን ተክቶ በማንኛውም የማህበር ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ላይ በመገኘት ድምፅ የሚሰጥ ግለሰብ ነው፤
- 11) **"መተዳደሪያ ደንብ"** ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 26 የተመለከቱትን ዝርዝሮችን አሟልቶ የያዘ ፣ አግባብ ባለው አካል የተመዘገበ እና በየጊዜው የሚሻሻለውንም ጨምሮ በማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ በሁለት ሦስተኛ ድምፅ የፀደቀ ማህበሩ የሚተዳደርበት ሕግ ነው፤
- 12) **"ልዩ ውሳኔ"** ማለት በአባላቱ ላይ አስገዳጅነት እንዲኖረው በማህበሩ አባላት በሁለት ሦስተኛው ድምጽ መጽደቅ ያለበት ውሳኔ ነው፤

- 13) “**ሥራ አመራር ኮሚቴ**” ማለት በጠቅላላ ጉባኤ ተመርጦ የአንድን የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበር ስራዎች እንዲመራ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ነው።
- 14) “**ሠራተኛ**” ማለት ከአሰሪው ማህበር ጋር በገባው ውል መሠረት የዕለት ተዕለት ሥራዎችን እንዲያካሄድ በቅጥር ላይ የተመሰረተ የሥራ ግንኙነት ያለው ግለሰብ ነው፤
- 15) “**የመጠበቂያ ሒሳብ**” ማለት ማህበሩ ከዓመታዊ ትርፉ በሕጉ መሰረት ለመጠበቂያነት የሚያስቀምጠውና ለአባላት በትርፍ ድርሻነት የማይከፋፈለው ሂሳብ ነው፤
- 16) “**ካፒታል**” ማለት ማህበረሩ ካለው ጠቅላላ ሀብት ላይ ዕዳው ተቀንሶ የሚቀረው የሀብት መጠን ሲሆን የአባላትን የዕጣ ሽያጭ፣ የመጠበቂያ ሂሳብ፣ ስጦታ፣ ውርስ እና በመተዳደሪያ ደንቡ የሚወሰኑ ፈንዶች እና ኢንቨስትመንቶችን ያይዛል፤
- 17) “**የዕጣ ክፍያ**” ማለት በኅብረት ስራ ማህበሩ የታወጀ ዋጋ ያለው እና ለአባልነት እንደ መጀመሪያ ቅድመ ሁኔታ በጥሬ ገንዘብ ወይም በዓይነት የተሸጠ ወይም የሚሸጥ ነው፤
- 18) “**ተቋም**” ማለት በየገጠሩ የንጹህ መጠጥ ውሃ ወይም የሳኒቴሽን አገልግሎት የሚሰጡ የቧንቧ ውሃ፣ የጉድጓድ ውሃ፣ በእጅ ፓምፕ የሚሠራ ባንቧ፣ የምንጭ ውሃ፣ መፀዳጃ ቦታዎችና ሌሎች መሠል አገልግሎት ሰጪ ተቋም ነው።
- 19) “**አባል**” ማለት በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የተደነገጉትን የአባልነት መመዘኛዎች በማሟላት ለአባልነት ጥያቄ አቅርቦ ተቀባይነት ያገኘ ግለሰብ ወይም ማህበር ወይም ዩኒቤን ነው።
- 20) “**ጠቅላላ ጉባኤ**” ማለት የአንድ ማህበር ከፍተኛ ውሣኔ ሰጪ አካል የሆነና የማህበሩ አባላት ስብስብ ነው።
- 21) “**ንዑስ ኮሚቴ**” ማለት የማህበሩን ዓላማ ለማስፈጸም እንደ አስፈላጊነቱ በሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ስር የሚቋቋም ኮሚቴ ነው።
- 22) “**የዉሃ ኮሚቴ**” ማለት በየገጠሩ በሚገኝ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት መስጫ ተቋሙን ለማስተዳደር የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፤
- 23) “**ሰው**” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።
- 24) የጾታ አገላለጽ፡ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለፀው የሴትንም ፆታ ያካትታል።

### 3. የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በክልሉ በሚገኙ የከተሞች መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች እንዲሁም በክልሉ በተቋቋሙ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበራት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ፌዴራሽንና ሊግ፤ ኮሚቴ፤ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ጽ/ቤት እና የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት እና ተጠቃሚዎች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል።

### 4. አላማዎች

በዚህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም በሚወጣ ደንብ መሰረት የሚቋቋም ማናቸውም የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት እንዲሁም የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበር፤ ኮሚቴና የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት የሚከተሉት አላማዎች ይኖሩታል፡-

- 1) ሕብረተሰቡ ለሚያደርጋቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች አገልግሎት የሚውል በቂና ንፁህ ውሃ ማቅረብ፤
- 2) እንደተገቢነቱ የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ግልጋሎቶችን መስጠት፤
- 3) ወጭን በማስመለስና በራስ በጀት የመተዳደርን መርሆዎች ተግባራዊ የሚያደርጉ አደረጃጀቶችን ፈጥሮ መንቀሳቀስ።
- 4) የውሃ አገልግሎቶች ስረጭትን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የሚዳረሱበትን ስርዓት መዘርጋት።

## **ክፍል ሁለት**

### **የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት**

#### **ምዕራፍ አንድ**

#### **መቋቋም**

### 5. ስለመቋቋም

- 1) ማንኛውም የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽ/ቤት የሚቋቋመው በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 በተዘረዘሩት ደረጃዎች መሠረት ይሆናል።
- 2) የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶችን ለማስተዳደር የሚቋቋሙት ቦርዶች አመሰራረት የሴቶችን ከፍተኛ ተሳትፎ በሚያረጋግጥ መልኩ መፈጸም ይኖርበታል።

**6. በውሃ አጠቃቀም ላይ ስለሚደረጉ ገደቦች እና የውሃ መስመሮች ዝርጋታ**

ዝርዝሩ ይህንን አዋጅ ተከትሎ በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ሆኖ፤ በውሃ አጠቃቀም ላይ የሚደረጉ ገደቦች በአገሪቱ የዚህ ሀብት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 197/1992 ዓ.ም እና ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የወጣ የሃገሪቱ የውሃ ሀብት አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 115/1997 ዓ.ም እና በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች የሚወሰኑ ይሆናሉ።

**ምዕራፍ ሁለት**

**የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት አደረጃጀትና አመሠራረት**

**7. ስለከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች ደረጃ**

- 1) በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች በሚመለከተው ከተማ የውሃ ተጠቃሚ ህዝብ ብዛት፣ ባላቸው የውሃ አቅርቦት ብቃትና በሚሰበስቡት ገቢም ሆነ የኢንቨስትመንት ወጪያቸውን ለማስመለስ ባላቸው አቅም መሠረት በ4 (አራት) ደረጃዎች ይከፈላሉ፤ ዝርዝራቸውም ከዚህ በታች ተመልክቷል፡

ሀ/ አንደኛ ደረጃ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች፡

ለ/ ሁለተኛ ደረጃ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች፡

ሐ/ ሶስተኛ ደረጃ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች፡

መ/ አራተኛ ደረጃ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች፡

- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራ "ሀ" እስከ ፊደል ተራ "መ" ከተመለከቱት ደረጃዎች ደረጃ 1 ከፍተኛ ደረጃን ሲያመለክት ደረጃ 4 ዝቅተኛውን ደረጃ ያመለክታል።
- 3) የከተሞችን የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች ደረጃ ለመወሰን የሚረዳ ዝርዝር መስፈርት በቢሮው ተዘጋጅቶ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣ ደንብ ይደነገጋል።
- 4) እያንዳንዱ በርድ ቢሮው አዘጋጅቶ የሚልክለትንና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራ "ሀ" እስከ ፊደል ተራ "መ" የተመለከቱትን ደረጃዎች ላገኙ የከተማ መጠጥ ውሃና

ፍሣሽ አገልግሎት ጽ/ቤቶች የተቀመጠላቸውን ደረጃ የሚመጥነውን መዋቅር እንደአስፈላጊነቱ ከራሱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማዛመድ ተግባራዊ ያደርጋል።

## 8. አደረጃጀት

ከዚህ በላይ በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራ "ሀ" እስከ ፊደል ተራ "መ" የተመለከቱት የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሣሽ አገልግሎቶች አደረጃጀት እንደሚከተለው ይሆናል፤

- 1) የስራ አመራር ቦርድ፣
- 2) ጽህፈት ቤት፣
- 3) ስራ አስኪያጅ እና
- 4) ለስራው የሚያስፈልጉ ሌሎች የስራ ክፍሎች።

## 9. ቦርድ ስለማቋቋም

- 1) በዚህ አዋጅ መሰረት የስራ አመራር ቦርድ የሚቋቋሙት ከዚህ በላይ በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራ "ሀ" እስከ ፊደል ተራ "መ" ድረስ የተመለከቱ ደረጃዎች ያሏቸው ሁሉም የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሣሽ አገልግሎቶች ይሆናሉ።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚቋቋመው የስራ አመራር ቦርድ አባላት ቁጥርና ስብጥር ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።  
የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የተሰጣቸውን የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሣሽ አገልግሎቶች በሚመለከት የቦርዱ ሰብሳቢና አባላቱ የሚሰየሙት በቢሮው አቅራቢነት በክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ይሆናል።
- 3) የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የተሰጣቸውን የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሣሽ አገልግሎቶች ቦርድ ተጠሪነት ለቢሮው ይሆናል።
- 4) የሶስተኛና አራተኛ ደረጃ እውቅና በተሰጣቸው የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሣሽ አገልግሎቶች ዉስጥ የሚቋቋሙ ቦርዶች ሰብሳቢና አባላቱ የሚሰየሙት አገልግሎቶቹ በየተቋቋሙበት የከተማ ከንቲባ ወይም የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሲሆን የቦርዶቹ ተጠሪነትም እንዳግባብነቱ ለየከተማው ወይም ለየወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ይሆናል።

## 10. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1) ጽህፈት ቤቱን ያደራጃል፤ በበላይነት ይመራል፤
- 2) የጽህፈት ቤቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ የስራ እቅድ እና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ መርምሮ ያጸድቃል፤ ተግባራዊ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ስራውንም በየጊዜው ይገመግማል፤
- 3) ጽህፈት ቤቱ ለአዳዲስ የግንባታ ሥራዎች የሚያስፈልገውን የኢንቨስትመንት በጀት አዘጋጅቶ ሲያቀርብለት ያፀድቃል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል ይቆጣጠራል፤
- 4) የንፁህ ውሃ ተጠቃሚውን ሕብረተሰብ በማወያየት የተሻለ እና ቀልጣፋ አሠራር ተቀርጾ በጽህፈት ቤቱ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤
- 5) የተጠናከረ የፋይናንስና የንብረት ቁጥጥር ሥርዓት ይዘረጋል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤ በሚቀርብለት የአዲት ሪፖርት ላይ ተገቢውን ውሳኔ ይሰጣል፤
- 6) ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈፀም በሚወጣ ደንብ የሚደነገግ ሆኖ የጽህፈት ቤቱን ሥራ አስኪያጅ አወዳድሮ ይመድባል፤ እምነት ሲያጣበትም ከሥራ ያሰናብታል፤
- 7) ለመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቱ ጥንካሬ እና እድገት የሚያግዙ የተለያዩ የገንዘብና የቁሳቁስ ምንጮችን ያፈላልጋል፤
- 8) ልዩ ልዩ የአበልና ጥቅማጥቅም ጥያቄዎችን እየመረመረ ውሳኔ ይሰጣል፤
- 9) በጽህፈት ቤቱም ሆነ በአማካሪ ተጠንቶ የሚቀርብለትን የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ታሪፍ ረቂቅ መርምሮ የኢንቨስትመንትና አመታዊ የአገልግሎት ወጪዎችን ለመሸፈን በሚያስችል መርህ ላይ በመመስረት አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች በዚህ ቢሮ በኩል ለክልሉ መስተዳድር ም/ቤት፤ ለሌሎች አገልግሎቶች ለቢሮው በማቅረብ ያስፀድቃል፤
- 10) የሥራ እንቅስቃሴውን በሚመለከት ተጠሪ ለሆነለት አካልና ለቢሮውና ለወረዳ ውሃ ሀብት ጽ/ቤት ወይም ለከተማ አስተዳደሩ በየሩብ አመቱ ሪፖርት ያቀርባል፤
- 11) ለሥራ አስኪያጁ ተጠሪ የሆኑ የሥራ መሪዎች ቅጥር፣ ምደባና ስንብት ይህን አዋጅ ተከትሎ በሚወጣ ደንብና በስራ መሪዎች መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ተፈፃሚ ያደርጋል፡፡

## 11. ስለ ቦርዱ ስብሰባ

- 1) ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባውን ያካሂዳል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ቢኖርም እንደአስፈላጊነቱ የሚጠሩ አስቸኳይ ስብሰባዎችን የሚያግድ አይሆንም።
- 3) ከቦርዱ አባላት መካከል ሁለት ሶስተኛው በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።
- 4) የቦርዱ ውሳኔዎች በተሰብሰቢዎች አብላጫ ድምጽ ይተላለፋሉ። የተሰጠው ድምጽ እኩል ለእኩል ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ሰብሰቢው የደገፈው ወገን የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል።
- 5) የቦርዱ ሰብሰቢ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ሰብሰቢው ስብሰባውን ይመራል።

## 12. ስለ ጽህፈት ቤቱ ተግባርና ሃላፊነት

ጽህፈት ቤቱ ከዚህ በታች የተመለከቱት ተግባርና ሃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

- 1) በክልሉ ውስጥ መሪ ሃላን ባላቸው ከተሞች ይህንኑ ሃላን ጠብቆ ፤መሪ ሃላን በሌላቸው ከተሞች ደግሞ አግባብ ካላቸው የአስተዳደር አካላት ጋር በሚደረግ ስምምነት የዉሀ ስራዎችን የመገንባት ወይም የፍሳሽ ማስወገጃ አዉታሮችን ይዘረጋል፤
- 2) አገልግሎቱ ለተቋቋመበት ከተማ ነዋሪ ሕዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ፍጆታ የሚዉል ንጽህናውንና ጥራቱን የጠበቀ ውሃ በበቂ መጠን ያቀርባል፤
- 3) ለአገልግሎቱ መስፋፋት የተለያዩ የገቢ ምንጮችን ያፈላልጋል፤ ለሚሰጠው ማናቸውም አገልግሎት ተገቢውን ክፍያ ይጠይቃል፤
- 4) እንደተገቢነቱ ለአገልግሎቱ የሚያዉለዉን የኢንቨስትመንት፣የኦፕሬሽንና የጥገና ወጪዎች ተጠቃሚው ሕብረተሰብ እንዲሸፍን ያደርጋል፤ያበረታታል፤
- 5) አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመቀናጀት አቅም በፈቀደ መጠን የፍሳሽ አወጋገድ ስርዓት ይዘረጋል፤ አገልግሎቶችን ይሰጣል፤
- 6) የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ለሚጠይቁ ተጠቃሚ ግለሰቦች እና ድርጅቶች እንደ ጥያቄው ቅደም ተከተል የውሃ መስመሮችን ያስገባል፤ ሲበላሹም ይጠግናል፤

- 7) በየከተሞቹ በሚሠጥ ደረጃ መሠረት የውሃ ታሪፍ አጥንቶ ማሻሻያ እንዲደረግ ለቢሮው ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤ በታሪፉ መሠረት ከመጠጥ ውሃና ፍሳሽ እንዲሁም ከሌሎች የተለያዩ አገልግሎቶች የሚገኙትን ገቢዎች በሚገባ ይሰበስባል፤
- 8) በተዘረጋለት ስርዓት መሠረት የአገልግሎቱ ፋይናንስና ንብረት በሚገባ መያዙንና ለታቀደለት አላማ መዋሉን ያረጋግጣል፤
- 9) ከቦርዱ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ተፈላጊ መሳሪያዎችን እና ሌሎች መገልገያዎችን ይገዛል፤
- 10) በቦርዱ የቅድሚያ እውቅናና ፈቃድ ማናቸውንም እርዳታና ብድር በአገልግሎቱ ስም ይቀበላል፤ ይዋወላል፤ ሆኖም ግን ስጦታን በተመለከተ የቦርዱ ዕውቅና ሳያስፈልገው ሊቀበል ይችላል፤
- 11) አዳዲስ የውሃ አቅርቦትና የፍሳሽ አወጋገድ ዘዴዎችን ይቀይሳል፤ በቦርዱ ሲፈቀድም ስራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
- 12) ስለ መጠጥ ውሃ ምርትም ሆነ በስሩ ስለተተኮሉ መሳሪያዎች አጠቃቀምና አያያዝ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች መዝግቦ ይይዛል፤ ይጠይቃል፤ በየወቅቱም ለቦርድና ለቢሮው ያስተላልፋል፤
- 13) ለመጠጥ ውሃ ስርጭት አገልግሎት የተተኮሉ የውሃ መሳቢያ መሳሪያዎችም ሆኑ ሌሎች ተመሳሳይ መገልገያዎች ተበላሽተው የመጠጥ ውሃ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ መጠባበቂያ መሳሪያዎች እንዲኖሩ ያደርጋል፤ ሲበላሹ በራሱ ወጪ ያስጠግናል፤
- 14) በራሱ አቅም ወይም በአማካሪ ድርጅቶች አስጠንቶ የውሃ አገልግሎት ማሻሻያ ወይም ማስፋፊያ ሥራዎችን ሊያከናውን ይችላል፤
- 15) የከተማውን የቆዳ ስፋት፣ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴና የውሃ ተጠቃሚዎች ብዛት መሰረት በማድረግ አገልግሎቱን የማቀላጠፍ ተልኮ የሚኖራቸውን አስፈላጊ ቅርንጫፎች ሊከፍት ይችላል፤ ውስጣዊ አደረጃጀትና አሠራራቸውን በቦርዱ አስወስኖ ተግባራዊ ያደርጋል፤
- 16) ይህንን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ደንብ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች አውጥቶ በቢሮው በማፀደቅ በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
- 17) ዝርዝሩ ይህንን አዋጅ ለማስፈፀም በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ሆኖ ከገጠር ወረዳ ወደ ከተማ አስተዳደር የተከለሉ የገጠር ቀበሌዎችን የውሃ አቅርቦትን አግባብ ካለው የከተማ አስተዳደር በሚደረግ የበጀት ድጋፍ ያስተዳድራል፤
- 18) ልዩ ልዩ ጥቅማ ጥቅሞችን እያጠና ለቦርዱ በማቅረብ ያስወስናል፤
- 19) በስሙ ይከሰዳል፤ ይከሰሳል፤ ውል ይዋወላል፤ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤

20) አላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ይፈጽማል።

### 13. ስለ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ ስልጣን፣ ተግባርና ተጠሪነት

የጽህፈት ቤቱ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለቦርዱ ሆኖ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

- 1) የጽህፈት ቤቱን ስራ ያደረጃል፣ ይመራል፣ ያስተዳድራል፤
- 2) ከሶስተኛ ወገን ጋር በሚደረግ ግንኙነት ጽህፈት ቤቱን ይወክላል፤
- 3) የድርጅቱን የአመት ዕቅድና በጀት እያዘጋጀ ለቦርዱ ያቀርባል ሲፈቀድም በስራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤
- 4) የጽህፈት ቤቱ ሂሳብና ንብረት በአግባቡ እንዲያዝ ያደርጋል፤ ለጽህፈት ቤቱ የባንክ ሂሳብ የመክፈት እና የማንቀሳቀስ
- 5) ቦርዱ ሲፈቅድለት የብድር ውል መግባት
- 6) ለስራ አስፈላጊ የሆኑ አዳዲስ ሃሳቦችን ለቦርዱ ያቀርባል፤ ያስጸድቃል፤
- 7) የቦርዱ የስብሰባ አጀንዳ በቅድሚያ ለቦርዱ አበላት እንዲደርስ ያደርጋል፤ ቃለ ጉባኤ ይይዛል፤
- 8) በየወሩ ለቦርዱ፣ በሶስት ወር ደግሞ ለቢሮው፣ ለወረዳው ዉሃ ሀብት ልማት ጽ/ቤት ወይም ለከተማ አስተዳደሩ ጽ/ቤት ሪፖርቶችን ያቀርባል፤
- 9) የቦርዱን ውሳኔዎች ይፈጽማል፤ ያስፈጽማል፤
- 10) አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሥልጣኑን እና ተግባሩን በከፊል ለተቋሙ የሥራ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፤
- 11) ሰራተኞችን ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ ያሰናብታል፤
- 12) ለስራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑ የስራ መሪዎችን ቅጥር፣ ምደባ፣ ስንብት ደመወዝና አበል ለቦርዱ አቅርቦ ያስፀድቃል፤
- 13) በቦርዱ የሚሰጠውን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

### 14. ስለ ንብረት አስተዳደርና ባለቤትነት

- 1) እያንዳንዱ የመጠጥ ውሃ ፍሳሽ አገልግሎት ለውሃ አቅርቦት በየሥፍራው የተሠሩ ግንባታዎች፣ የውሃ ማጠራቀሚያና ማስተላለፊያ መሣሪያዎችንና ሌሎች መሰል መሣሪያዎችን ተረክቦ የንብረቱ ባለቤት በመሆን በአግባቡ የመጠቀም፣ የማስተዳደርና ደህንነታቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ቢኖርም ከኘሮጀክት የሚተርፉ ማቴሪያዎችን በዚህ አዋጅ አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 8 መሠረት እያንዳንዱ የውሃ አገልግሎት ለቢሮው የማስተላለፍ ኃላፊነት አለበት።

#### 15. የበጀት ምንጭ

በበርድ የሚተዳደሩ የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች በራሳቸው ገቢ ይተዳደራሉ፤ የገቢ ምንጮቻቸውም የሚከተሉት ይሆናሉ፤

- 1) ከውሃ ሽያጭ የሚሰበሰብ ገቢ፤
- 2) ከተለያዩ አገልግሎቶች የሚገኙ ክፍያዎች፤
- 3) ከአገልግሎቱ ልዩ ልዩ ንብረቶች ሽያጭ የሚገኝ ገቢ፤
- 4) በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ከሚገኝ እርዳታ እና ብድር፤
- 5) ከህብረተሰብ ከሚያደረግ መዋጮ፤
- 6) እንደአስተላላኪነቱ ከመንግስት የሚደረግ ድጋፍ።

#### 16. ስለ ገቢ አጠቃቀም፣ የገንዘብ አስተዳደር ስርዓትና የሂሳብ መዛግብት

- 1) ጽህፈት ቤቱ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15 መሠረት የሚሰበሰበውን ገቢ ለታቀደለት አላማ የማዋልና የኢንቪስትመንት ወጪን በወጪ ማስመለስ መርህ ቢሮው በሚከፍተው ባንክ አካውንት በየአመቱ የማስቀመጥ ግዴታ አለበት። ዝርዝር አፈፃፀሙ ይህን አዋጅ ለማስፈፀም በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።
- 2) ጽህፈት ቤቱ የክልሉን መንግስት የግዢና የንብረት አስተዳደር መመሪያ መርሆዎችን መነሻ በማድረግ በአማካሪ ድርጅቶች ድጋፍ ራሱ በሚያዘጋጃቸውና ለበርዱ ቀርበው በሚፀድቁ የፋይናንስ፣ የግዢና ንብረት አስተዳደር ማንዋሎች መሠረት ሥራውን ያከናውናል።
- 3) የጽህፈት ቤቱ ሂሳብ በየአመቱ በውጭ አዲተር ወይም በክልሉ ዋና አዲተር መ/ቤት ወይም እርሱ በሚወክለው አካል ይመረመራል።

- 4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ድንጋጌ እንደአስፈላጊነቱ የሚደረግን የሂሳብ ምርመራ አያግድም ::

#### 17. ስለ ሰው ኃይል አስተዳደር

- 1) በዚህ አዋጅ መሰረት በቦርድ የሚተዳደሩ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች የሰው ኃይል አስተዳደር በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 ዓ.ም እና በማሻሻያዎቹ መሠረት የሚገዛ ይሆናል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ አጠቃላይ ድንጋጌ ቢኖርም ሥራ አስኪያጁን ጨምሮ በአሰሪና ሠራተኛ ሕግ የማይሸፈኑትን የጽህፈት ቤቱ ሥራ መሪዎች የሚተዳደሩት ይህን አዋጅና ሌሎች ሕጎችን መሠረት አድርገው ከቦርዱ ጋር በሚገቧቸው የሥራ ውሎች ይሆናል።

#### 18. የቢሮው ልዩ ስልጣን

አስቀድሞ በሌላ ሕግ የተሠጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ ቢኖር በዚህ አዋጅ መሰረት እንደገና የተደራጀትን ወይም የሚደራጀትን የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች አስመልክቶ የሚከተሉት ልዩ ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

- 1) ጽህፈት ቤቱ የሚሰጠው አገልግሎት በሃገሪቱና በክልሉ የውሃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲና ህግ መሠረት መሆኑን ይከታተላል፤
- 2) የጽህፈት ቤቱን አገልግሎቶች ለማስፋፋት ከማናቸውም መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት እርዳታና ብድር ማግኘት የሚያስችሉትን ሁኔታዎች ያመቻቻል፤
- 3) ለመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት የሚያግዙ የአቅም ግንባታ ስራዎች ያከናውናል፤ የቴክኒክ ድጋፍ ያደርጋል፤
- 4) ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣ ደንብ ውስጥ የሚዘረዘሩትን መስፈርቶች ስለማሟላታቸው እያረጋገጠ በቦርድ የሚተዳደሩ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤቶችን ደረጃ ያሻሽላል፤
- 5) የውሃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚረዱ አዳዲስ የአሠራር ዘዴዎችና መመሪያዎችን ለውሃ አገልግሎት ጽ/ቤቶች ያስተላልፋል፤ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተላል፤

- 6) የከተሞችን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና የፍሳሽ አገልግሎት የጥናትና ዲዛይን ሥራዎች እንዲሁም እንደአስፈላጊነቱ ከአቅም በላይ የሆኑ የማስፋፊያና የማሻሻያ የጥናትና ዲዛይን ሥራዎችን ያከናውናል፤ እንዲከናወኑ ያደርጋል፤
- 7) በመንግሥት በጀት ድጋፍ ወይም ድርጅቶች በሚገኝ የብድር ወይም የእርዳታ ገንዘብ የሚገነቡትን የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ ኘሮጀክቶች የግንባታ ሥራዎች ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ሲጠናቀቁም ለየውሃ አገልግሎቶች ያስረክባል፤
- 8) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም ከኘሮጀክት ግንባታ የሚተርፉ ማቴሪያዎችን ኘሮጀክቱ ለተሠራለት የውሃ አገልግሎት ለመጠበቅያነት እንዲቀመጡ በመወሰን ቀሪዎችን ለሌሎች የኘሮጀክት ግንባታዎች እንዲውሉ ሊያደርግ ይችላል፤
- 9) የውሃ አገልግሎቶች የሚያቀርቡት ንፁህ መጠጥ ውሃ የሃገሪቱን የጥራት ደረጃ የጠበቀ መሆኑን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- 10) ከአንደኛ ደረጃ የውሃ አገልግሎቶች መካከል ያላቸውን የአገልግሎት አሰጣጥና የኢኮኖሚ አቅም በማገናዘብ አንዳንዶቹ ወደ ባለስልጣን ደረጃ እንዲሸጋገሩ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሀሳብ በማቅረብ ያስወስናል፤
- 11) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 4 እና አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ማናቸውም የውሃ አገልግሎት የኢንቨስትመንት ወጪዎችን በሚያስመልስ ወይም በሚተካ መንገድ በየአመቱ በቁጠባ ሂሳብ በባንክ ገንዘብ ተቀማጭ ስለማድረግ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- 12) በከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች ተጠንቶ የሚቀርብለትን የታሪፍ ማሻሻያ ለደረጃ አንድ ለምክር ቤቱ አቅርቦ ያፀድቃል፤ የሌሎች አገልግሎቶችን ደግሞ ቢሮው በራሱ ያፀድቃል፤
- 13) እያንዳንዱ ውሃ አገልግሎት የሥራ እንቅስቃሴውን በተመለከተ በየሩብ አመቱ ተጠሪ ከሆነለት አካል ጋር የሪፖርት ግንኙነት ያለው ስለመሆኑ በቅርብ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል ።

## ክፍል ሶስት

### የገጠር መጠጥ ዉሃና ሣኒቴሽን አገልግሎት ተቋማት

#### ምዕራፍ አንድ

#### የገጠር የመጠጥ ዉሃ ተቋማት ደረጃ አሰጣጥ መስፈርቶች እና ደረጃዎች

##### 19. የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋማትን ደረጃ ለመወሰን የተሰጡ መስፈርቶች

የገጠር ንፁህ መጠጥ ዉሃ ተቋም ደረጃ አወሳሰን የተቋሙን አይነት፣ የደንበኞች ብዛት፣ በተቋሙ ዉስጥ ያሉ የዉሃ ማደያዎች ብዛት እና የእንስሳት ዉሃ ማጠጫ ገንዳዎች ብዛት፣ ተቋሙ የሚገኝበት ቦታ ያለዉ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲሁም የማህበሩ ያለዉ አጠቃላይ ካፒታል ግንዛቤ ዉስጥ በማስገባት በዚህ አዋጅ መሰረት በክልሉ ያሉ የገጠር መጠጥ ዉሃና ሳኒቴሽን የሚያስተዳደሯቸዉ ተቋማት በሶስት ምድብ ይከፈላሉ።

- 1) ከፍተኛ ደረጃ የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋም፤
- 2) መካከለኛ ደረጃ የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋም ፤
- 3) ዝቅተኛ ደረጃ የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋም ፤
- 4) ሆኖም የዉሃ ተቋሙ የእጅ ፓምፕ የተገጠመለት መለስተኛ ጥልቅ ጉድጓድ፣ የእጅ ጉድጓድ፣ ምንጭ በቦታዉ ከሆነ በዝቅተኛ ደረጃ የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋም ተብሎ ደረጃ ይሰጠዋል።  
ደረጃን ለመወሰን የሚያበቁ ዝርዝር መስፈርቶች በደንብ የሚገለጹ ይሆናል።
- 5) እንዲሁም ተቋሙ ቀበሌ ወይም ወረዳ ድንበር የሚያቋርጥ ከሆነ ከፍተኛ ደረጃ የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋም ተብሎ ደረጃ ይሰጠዋል። በቢሮዉ ዉሳኔ መሰረት የገጠር መጠጥ ዉሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ደረጃ የሚቋቋምበትን ስርአት ይዘረጋል። ዝርዝሩ በደንብ የሚገለጽ ይሆናል።
- 6) ውጤቱ ከፍተኛ የሆነ የገጠር መጠጥ ዉሃ ተቋም ወደ ከተማ የሚያድግበት ስርአት ይዘረጋል ። ዝርዝሩ በደንብ የሚገለጽ ይሆናል።

## **ምዕራፍ ሁለት**

### **መቋቋም**

#### **20. ስለመቋቋም**

በክልሉ ውስጥ ያሉ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ተቋማት በዚህ አዋጅ መሠረት ይቋቋማሉ።

- 1) ማንኛውም የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ተቋም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 4 በተዘረዘሩት መስፈርቶች መሰረት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተቋማት በገጠር የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ የሚተዳደሩ ይሆናል። ኮሚቴው አካባቢው በሚታቀፍበት ወረዳ ውሃ ሀብት ልማት ጽ/ቤት እና አስተዳደር አካላት እንዲሁም የቀበሌ አስተዳደር አስተባባሪነት፣ የጋራ ትብብር እና በተገልጾቹ ህዝብ ምርጫ የሚቋቋም ይሆናል።
- 2) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 4 በተዘረዘሩት መስፈርቶች መሰረት የገጠር መጠጥ ውሃ ተቋሙ መካከለኛና ከፍተኛ ደረጃ ከሆነ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ፍቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ሆኖ ተቋሙ በማህበር ደረጃ ሊያስተዳደሩት ይችላሉ፤ ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሰረት የሚወሰን ይሆናል።
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (ለ) እንደተጠበቀ ሆኖ የውሃ ተቋሙ ውስብስብነት ፣ ስፋትና የወረዳ ወይም የቀበሌ ድንበር የሚሻገር ከሆነ በቢሮው ውሳኔ መሰረት የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ሆኖ የሚቋቋም ይሆናል። ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሰረት የሚወሰን ይሆናል።

#### **21. ተጠሪነት**

- 1) ማንኛውም የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበርና የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተጠሪነቱ ለመረጠው ተጠቃሚ ማህበረሰብና በየደረጃው ለሚገኙ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት ሲሆን ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።
- 2) የመጠጥ ውሃ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለመረጠው ሕዝብና ላለበት ቀበሌ አስተዳደር ሲሆን በቴክኒክ ረገድ ደግሞ በአቅራቢያው ከሚገኘው የወረዳ የውሃ ሃብት ልማት ጽ/ቤትና ከክልሉ ውሃ ፣ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ጋር ይሆናል።

## **ምዕራፍ ሦስት**

### **ስለገጠር መጠጥ ዉሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ጽ/ቤት አደረጃጀትና ኃላፊነት**

#### **22. አደረጃጀትና ተጠሪነት**

ሀ) ማንኛውም የገጠር መጠጥ ዉሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ጽ/ቤት የሚከተሉት አደረጃጀት ይኖሩታል።

1. ሥራ አመራር ቦርድ
2. ጽ/ቤት
3. አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞች ናቸው። ዝርዝሩ በደንብ የሚወሰን ይሆናል።

ለ) እያንዳንዱ የገጠር የመጠጥ ዉሃ አገልግሎት ጽ/ቤት የራሱ የሆነ ጽህፈት ቤት ይኖረዋል።

ሐ) የገጠር መጠጥ ዉሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ተጠሪነት ለተጠቃሚው ሕዝብና በአንድ ወረዳ ውስጥ ከሆነ ለወረዳው ዉሃ ሀብት ልማት ጽ/ቤት፣ ከአንድ ወረዳ በላይ የሚያልፍ ከሆነ ደግሞ ለክልሉ ዉሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ይሆናል።

#### **23. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር**

ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1) ጽህፈት ቤቱን ያደራጃል፣ በበላይነት ይመራል፤
- 2) የጽህፈት ቤቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ የስራ እቅድ እና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ መርምሮ ያጸድቃል፣ ተግባራዊ አፈጻጸሙን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ ስራውንም በየጊዜው ይገመግማል፤
- 3) ጽህፈት ቤቱ ለአዳዲስ የግንባታ ሥራዎች የሚያስፈልገውን የኢንቨስትመንት በጀት አዘጋጅቶ ሲያቀርብለት ያፀድቃል፣ አፈጻጸሙንም ይከታተላል ይቆጣጠራል፤
- 4) የንፁህ ውሃ ተጠቃሚውን ሕብረተሰብ በማወያየት የተሻለ እና ቀልጣፋ አሠራር ተቀርጾ በጽህፈት ቤቱ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤
- 5) የተጠናከረ የፋይናንስና የንብረት ቁጥጥር ሥርዓት ይዘረጋል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል፣ በሚቀርብለት የኦዲት ሪፖርት ላይ ተገቢውን ውሳኔ ይሰጣል፤

- 6) ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈፀም በሚወጣ ደንብ የሚደነገግ ሆኖ የጽህፈት ቤቱን ሥራ አስኪያጅ አወዳድሮ ይመድባል፤ እምነት ሲያጣበትም ከሥራ ያሰናብታል፤
- 7) ለመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቱ ጥንካሬ እና እድገት የሚያግዙ የተለያዩ የገንዘብና የቁሳቁስ ምንጮችን ያፈላልጋል፤
- 8) ልዩ ልዩ የአበልና ጥቅማጥቅም ጥያቄዎችን እየመረመረ ውሳኔ ይሰጣል፤
- 9) በጽህፈት ቤቱም ሆነ በአማካሪ ተጠንቶ የሚቀርብለትን የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ታሪፍ ረቅቅ መርምሮ የኢንቨስትመንትና አመታዊ የአገልግሎት ወጪዎችን ለመሸፈን በሚያስችል መርህ ላይ በመመስረት ለቢሮው በማቅረብ ያስፀድቃል፤
- 10) የሥራ እንቅስቃሴውን በሚመለከት ተጠሪ ለሆነለት አካልና ለቢሮውና ለወረዳ ውሃ ሀብት ልማት ጽ/ቤት በየሩብ አመቱ ሪፖርት ያቀርባል፤
- 11) ለሥራ አስኪያጁ ተጠሪ የሆኑ የሥራ መሪዎች ቅጥር፣ ምደባና ስንብት ይህን አዋጅ ተከትሎ በሚወጣ ደንብና በስራ መሪዎች መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ተፈፃሚ ያደርጋል።

## **24. ስለ ቦርዱ ስብሰባ**

- 1) ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባውን ያካሂዳል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ቢኖርም እንደአስፈላጊነቱ የሚጠሩ አስቸኳይ ስብሰባዎችን የሚያግድ አይሆንም።
- 3) ከቦርዱ አባላት መካከል ሁለት ሶስተኛው በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።
- 4) የቦርዱ ውሳኔዎች በተሰብሳቢዎች አብላጫ ድምጽ ይተላለፋሉ። የተሰጠው ድምጽ እኩል ለእኩል ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ሰብሳቢው የደገፈው ወገን የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል።
- 5) የቦርዱ ሰብሳቢ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ሰብሳቢው ስብሰባውን ይመራል።

## **25. የገጠር የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ስልጣንና ተግባር**

- 1) የገጠር የመጠጥ ውሃ ለማስፋፋት ወይም ሌላ ምንጭ ለመጨመር ጥናት ያካሂዳል ፣ የገጠር መጠጥ ውሃ ዲዛይንና ግንባታ ስራ ያካሂዳል።
- 2) የኦፕሬሽንና ጥገና ስራ ያካሂዳል።

- 3) በራሱ በጀት ወይም መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ወይም ከግል ባለሃብቶች በተገኘ ድጋፍ የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎቶች እንዲሰሩ ወይም እንዲጠገኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻል።
- 4) በድርጅቱ አካባቢ ለሚኖሩ ህዝቦች ንጽህናዉ የተጠበቀና በቂ ውሃ ያቀርባል፣ ያሰራጫል፣ ይሸጣል፣ ከውሃ ሽያጭ የሚገኘዉን ገቢ ለመጠጥ ውሃ አገልግሎት ማስፋፊያ ያዉላል።
- 5) የመጠጥ ውሃ አገልግሎትን ለማዳረስ እንደየአስፈላጊነቱ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ይሰራል፣ የውሃ መስመሮችን ይዘረጋል፣ የውሃ ቆጣሪ ያስገባል፣ ያነሳል፣ እሱን የሚመለከቱ የውሃ ስራዎች ይሰራል፣ መስመሮችና የውሃ ዕቃዎችን ይጠግናል ያድሳል፣ ያሻሽላል።
- 6) ስራዉን በብቃት ለመስራት እንዲያስችለዉ በኮንትራት ማሰራት ይችላል።
- 7) የውሃ ማጠራቀሚያዎችና መስመሮች እንዳይቆሽሹና በሕዝቡ ላይ የጤና ችግር እንዳይፈጠር ይቆጣጠራል ፣ ጉዳዩ ከሚመለከታቸዉ የመንግስት አካላት ጋር በቅንጅት አስፈላጊዉን እርምጃ ይወስዳል።
- 8) በስሙ ይከሳል፣ የከሠሣል፣ ይዋዋላል፣ ንብረት ያፈራል።
- 9) የገጠር የመጠጥ ውሃ ታሪፍን ያዘጋጃል፣ በቢሮ ሲፈቀድለት በስራ ላይ ያዉላል።
- 10) የገጠሩ ሕዝብ ንጹህና በቂ የመጠጥ ውሃ እንዲሁም የሣኒቴሽን አገልግሎት እንዲያገኝ አስፈላጊዉን ሁሉ ይሰራል።

## 26. የበጀት ምንጭ

የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት በጀት ምንጮች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- ሀ) ከውሃ ሽያጭ፤
- ለ) ከተለያዩ የቴክኒክ አገልግሎቶች የሚሰበሰብ ክፍያ፤
- ሐ) ከንብረት ሽያጭ የሚገኝ ገቢ፤
- መ) ከግለሰቦችና ከድርጅቶች የሚገኝ ስጦታና እርዳታ፤
- ሠ) ከውሃ ተጠቃሚዎች የሚሰበሰብ መዋጮ፤
- ረ) ከመንግስት የድጋፍ በጀት።

## 27. የሂሳብ መዛግብት

- ሀ) የውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ትክክለኛ እና የተሟሉ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

- ለ) የአገልግሎት ጽ/ቤት የገንዘብ አስተዳደር ቢሮው አዋጁን መሠረት አድርጎ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይፈጸማል።

## **ምዕራፍ አራት**

### **የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ማህበራት አደረጃጀትና አመሠራረት**

የውሃ ተቋማትን የማጠናከሪያ፣ የማስፋፊያ፣ የኦፕሬሽንና የጥገና ወጪዎችን ሙሉ በሙሉ የመሸፈንና ቀጣይነት ባለው መልኩ የውኃ ተጠቃሚ ለመሆን በማኅበር የመደራጀትን አስፈላጊነት የማስገንዘብና የማሳመን ተግባር ማከናወን ይኖርባቸዋል።

#### **28. አደረጃጀት**

የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ማህበራት የሚከተሉት አደረጃጀት ይኖሩታል፡-

- 1) ጠቅላላ ጉባዔ
- 2) ሥራ አመራር ኮሚቴ
- 3) የቁጥጥር ኮሚቴ
- 4) እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ኮሚቴዎች እና ሠራተኞች ይኖሩታል።

#### **29. የማህበራት አመሠራረት እና ምዝገባ**

- 1) የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ማህበራት እንደየባህሪያቸው ከመሰረታዊ እስከ ሊግ በየደረጃው ሊመሰረቱ ይችላሉ።
- 2) መሰረታዊ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ማህበር፡-

ሀ/ በአንድ ገጠር ቀበሌ ውስጥ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ተቋማት ልክ በየራሳቸው ማህበር ይመሠረታል። ቁጥራቸውም ከአስር (10) በማያንሱ አባላት ይደራጃል። ዝርዝሩ በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

ለ/ በአንድ ቀበሌ ውስጥ ያሉ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ማህበራት በፍቃደኝነት በመነሳት ዩንዬን ሊያቋቁሙ ይችላሉ። ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሠረት ይሆናል።

ሐ/ በአንድ ወረዳ በሚገኝ ቀበሌዎች ውስጥ ያሉ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ዩንዬኖች በፍቃደኝነት በመነሳት ፌዴሬሽን ሊመሰርቱ

ይችላሉ። ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ የሚመሠረት ይሆናል።

መ/ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ወረዳ ውስጥ ያሉ የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ፌዴሬሽኖች በፍቃደኝነት በመነሳት ሊግ ሊመሰርቱ ይችላሉ። ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሠረት ይሆናል።

ሠ/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ቢሮው ማህበራትን በክልል ደረጃ በማደራጀት የሚመዘግብ እና ፍቃድ የሚሰጥ ይሆናል።

### **30. የማህበራት ስም፣ አድራሻና አርማ፤**

- 1) ማንኛውም ማህበር የራሱ የሆነ መጠሪያ ስምና ምልክት/አርማ/ ሊኖረው ይገባል።
- 2) ከማንኛውም ማህበር ስም ቀጥሎ “... **የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ማህበር**” የሚል ቃላት መፃፍ ይኖርባቸዋል።
- 3) ማህበሩ የራሱ አድራሻ እና ጽ/ቤት ሊኖረው ይገባል።

### **31. የማህበር ምዝገባ፡-**

ማንኛውም በዚህ አዋጅ መሠረት የሚቋቋም መሰረታዊ ማህበር ፣ ዩኒፎን ፣ ፌዴሬሽን እና ሊግ በቢሮው መመዝገብ ይኖርበታል። ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ የሚመሠረት ይሆናል።

### **32. ሕጋዊ ሰውነትና ኃላፊነት**

ማንኛውም የገጠር መጠጥ ውሃና ሳንቴሽን መሰረታዊ ማህበር ፣ ዩኒፎን ፣ ፌዴሬሽን እና ሊግ ሕጋዊ ሰውነት መብት ይኖረዋል። ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ እና መመሪያ የሚገለጽ ይሆናል።

### **33. ስለማህበር መተዳደሪያ ደንብ**

እያንዳንዱ ማህበር የራሱ መተዳደሪያ ደንብ ይኖረዋል፤ ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ የሚገለጽ ይሆናል።

### **34. ስለማህበር አባላት መመዘኛ ፣ መብትና ግዴታ**

ለማህበር አባልነት ስለሚያበቁ መመዘኛዎች፤ ስለማህበር አባላት መብትና ግዴታ እንዲሁም ከማህበር አባልነት ስለመሰናበት እና ስለመመለስ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

## **ምዕራፍ አምስት**

### **ስለማህበራት ጠቅላላ ጉባዔና ሥራ አመራር ኮሚቴ ተግባር እና ኃላፊነት**

#### **35. የገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ማህበራት ተግባር እና ኃላፊነት**

- 1) በየገጠሩ ያሉትን የመጠጥ ውሃ ተቋማት ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል አሠራርን በመዘርጋት የማስተዳደር፤
- 2) የመጠጥ ውሃ አገልግሎትን በተመጣጣኝ ዋጋ ለተጠቃሚው ህብረተሰብ የማቅረብ፤
- 3) በገጠሩ ያሉትንም ሆነ ወደፊት የሚሠሩትን የውሀ ተቋማት ከውሃ አገልግሎት የሚገኘውን የአገልግሎት ክፍያ መሰበሰብ የተሰበሰበውን ገንዘብ መልሶ ለመጠጥ ውሃ አገልግሎት ማስፋፊያ እና ጥገና ወጪ እንዲውል ማድረግ፤
- 4) የሃይድሮና ሳንቴሽን ሥራዎችን በአካባቢያቸው የማከናወን /መስራት/፤

#### **36. ስለ ጠቅላላ ጉባዔ ስልጣንና ተግባር**

- 1) ጠቅላላ ጉባዔ የማህበሩን አባላት በሙሉ ያቀፈ ሆኖ የማህበሩ የበላይ የሥልጣን አካል ነው።
- 2) በአባልነት ለመመዝገብ የሚከፈለውን ክፍያና ለመጠጥ ውሃ አገልግሎት ተመጣጣኝ የሆነ ታሪፍ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 43 መመዘኛዎች መሰረት ይወሰናል።
- 3) የማህበሩን አጠቃላይ እንቅስቃሴ እየገመገመ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል።
- 4) የማህበሩን ሥራ አስፈጻሚዎችንና ንዑሳን ኮሚቴዎችን ይመርጣል፤ ከኃላፊነት ያነሣል፤
- 5) በሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤
- 6) ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና በጀት ያፀድቃል፤
- 7) ማህበሩን ወክለው በማህበራት ዩንዮን የሚሳተፉ አባላትን ይሰይማል፤
- 8) የማህበሩን ሕልውና የሚመለከቱ ሌሎች ጉዳዮችን በመተዳደሪያ ደንቡና በሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች የሚዘረዘሩ ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖረዋል።

#### **37. ስለ ጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ**

1) የመጠጥ ውሃ ተቋማቱን አጠቃላይ የሥራ ሂደትና እንቅስቃሴ ለመገምገም የማህበሩ አባላት በአንድ ወር አንድ ጊዜ ይሰበስባሉ።

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ በማንኛውም ጊዜ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል።

ሀ/ በሥራ አመራር ኮሚቴ አማካኝነት ልዩ ስብሰባ እንዲጠራ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ፤

ለ/ ከአባላቱ መካከል አንድ አራተኛው (1/4) አባላት ጥያቄ ሲያቀርቡ

### 38. ስለ ስብሰባ ሥነ-ሥርዓት

1) የጠቅላላ ጉባዔም ሆነ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ስብሰባ መካሄድ ይችላል።

2) ስለ ስብሰባ ስነ-ሥርዓት በማህበሩ መተዳደሪያ ደንቡ ይወሰናል።

### 39. ስለ ማህበራት ሥራ አመራር ኮሚቴ አመራረጥ

1) በጠቅላላ ጉባዔው አብላጫ ድምፅ ይመረጣሉ።

2) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቁጥር /ብዛት/ በመተዳደሪያ ደንብ ይወሰናል፤

3) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሥራ ዘመን ከ 5 (አምስት) ዓመት መብለጥ የለበትም። ነገር ግን በመተዳደሪያ ደንብ ከዚህ ያነሰ እንዲሆን መወሰን ይችላል።

### 40. የማህበር ሥራ አመራር ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር

የማህበሩ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

1) የማህበሩን ጽ/ቤት ያደራጃል፤

2) የጠቅላላ ጉባዔውን ውሳኔ ይፈፅማል ያስፈጽማል፤

3) ማህበሩን በጀት ያንቀሳቅሳል፤

4) አስፈላጊ ሠራተኞችን ይቀጠራል፤

5) ለማህበሩ አስፈላጊ የሆኑ ተግባራትን ያከናውናል፤

6) የማህበሩ ሠራተኞችን መቅጠር የማይችል ከሆነ የማህበሩ አባላትን ተራ በተራ ያሠራል፤

7) የማህበሩ ንብረቶች በጠቅላላ በአግባቡ እንዲያዙ ያደርጋል፤

8) ማህበሩን በመወከል ይከሣል ይከሰሣል፤

9) ማህበሩን በመወከል ከሦስተኛ ወገኖች ጋር ውል ይዋወላል፤

- 10) እንደ አስፈላጊነቱ ለንዑስ ኮሚቴዎች የሥራ አመራር በመስጠት ሥራቸውን ይከታተላል፤
- 11) በየ 3 (ሶስት) ወሩ ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት ይልካል፤
- 12) የሥራ አመራር ኮሚቴዎች በማህበሩ ላይ ለሚያደርሱት ጉዳት በግልና በጋራ ኃላፊነት የመውሰድ ግዴታ ይኖርባቸዋል።
- 13) ሌሎች በመተዳደሪያ ደንብ የሚዘረዘሩ ኃላፊዎች ይኖሩታል።

## **ምዕራፍ ስድስት**

### **የማህበሩ የገቢ ምንጭ፣ ታሪፍ አወሳሰንና የሂሳብ ሠነዶች አያያዝ**

#### **41. ስለማህበር የገንዘብ ምንጭ**

የማህበሩ ገቢ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ምንጮች ይሆናል፤

- 1) ከአባላት መመዝገቢያና ልዩ መዋጮ
- 2) ከስጦታ ፣ ከእርዳታና ብድር
- 3) ከውሃ ሽያጭ፣ ቧንቧ ከማስቀጠልና ከሌሎች የውሃ ፣ ሳኒቴሽንና ሀይጂን ጋር የተያያዙ ሥራዎች ከሚገኝ ገቢ፤

#### **42. የገቢ አጠቃቀም**

ማህበሩ በዚህ አዋጅ አንቀፅ 35 መሠረት የሚያገኛቸው ገቢዎች አጠቃቀም በተመለከተ ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

#### **43. የመጠጥ ውሀ ታሪፍ አወሳሰንና ክፍያ**

- 1) ማንኛውም ማህበር የውሃ ታሪፍን ሲወስን የሚከተሉትን ከግንዛቤ ማስገባት ይኖርበታል።
  - ሀ/ የአካባቢውን ማህበረሰብ የመክፈል አቅም ያገናዘበ፤
  - ለ/ የውሃ ተቋሙን አስተዳደራዊ ወጪ ለመሸፈን የሚያስችል፤
  - ሐ/ የተጋነነ ትርፍን መሠረት ያላደረገ መሆን አለበት።
- 2) ማንኛውም ማህበር ውሃን በተመጣጣኝ ክፍያ እና በህጋዊ ደረሰኝ ለኅብረተሰቡ ያቀርባል።
- 3) የውሃ ታሪፍ መጠን ለማህበር አባላትም ሆነ አባል ላልሆነ ሰው ልዩነት አይደረግም።

- 4) ከዚህ በላይ የተደነገገው ቢኖርም ማህበራት በተወሰኑ ሁኔታዎች ያለክፍያ ውሃ ማግኘት ያለባቸውን የኅብረተሰብ ክፍል ለይቶ በመወሰን ያለክፍያ የመጠጥ ውሃ አገልግሎትን ሊሰጡ ይችላሉ። ዝርዝሩ በደንብ እና መመሪያ የሚገለጽ ይሆናል።

#### **44. የሂሳብ ሠነዶች**

- 1) ማህበሩ ትክክለኛና ሙሉ የሆኑ የሂሳብ ሠነዶች ይኖሩታል።
- 2) የማህበሩ የሂሳብ ሠነዶች ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ በቢሮ ወይም በወረዳ አዲተር ወይም ሌላ ሥልጣን ባለው አካል አዲት ይደረጋል።

### **ምዕራፍ ሰባት**

## **ስለገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አደረጃጀትና ኃላፊነት**

#### **45. ስለ ውሃ ኮሚቴ አወቃቀርና ስብጥር**

- 1) በዚህ አዋጅ መሠረት የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያዎችን የሚመራ/የሚያስተዳድር/ ከ 5 እስከ 7 አባላት የሚካተቱበት የውሃ ኮሚቴ ይቋቋማል።
- 2) የኮሚቴው አባላት ተዋጽኦ ተገልጋዩ ሕብረተሰብ የሚመርጣቸው የውሃ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ከአቅም በላይ ካልሆነ በስተቀር ከኮሚቴው አባላት አብዛኞቹ ሴቶች መሆን ይገባቸዋል።
- 3) የኮሚቴው አባላት የአገልግሎት ዘመን ሶስት አመት ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ ለተጨማሪ የአገልግሎት ዘመን በድጋሚ ከመመረጥ በዚህ ድንጋጌ አይታገዱም።

#### **46. ስለኮሚቴው ተግባርና ኃላፊነት**

የገጠር መጠጥ ውሃ ኮሚቴ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

- 1) የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያን የዕለት ከዕለት ስራ የሚያከናውኑ ሠራተኞችን በስምምነት ይቀጥራል፣ ያስተዳደራል፣ ይቆጣጠራል፣ ያሰናብታል፤
- 2) የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያዎችን ተገልጋዩ ህብረተሰብ በራሱ ተሳትፎ እንዲጠብቃቸው እና እንዲንከባከባቸው ያደረጋል፤
- 3) በስሩ የሚገኘውን የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያ ለማስተዳደርና እና ለመጠገን የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን ከተጠቃሚው ሕብረተሰብ የሚፈለገውን የውሃ ታሪፍ በየጊዜው እያጠና በተጠቃሚው ህብረተሰብ በማቅረብ ያስወስናል።

4) በስሩ ያሉ የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያ ሰራተኞች እና የተጠቃሚው ሕብረተሰብ ተወካዮች ከየደረጃው አስተዳደርና ከሚመለከተው የወረዳ የውሃ ሃብት ልማት ጽ/ቤት ጋር በመመካከር የመጠጥ ውሃ ጣቢያዎች አመራር መሠረታዊ ስልጠና እንዲያገኙ ያደርጋል።

5) ከመንግስትና ሌሎች አካሎች የሚገኝ የበጀት ድጋፍ ተገቢው ጥቅም እንዲሰጥ ያደርጋል።

#### 47. የስብሰባ ጊዜ

ኮሚቴው በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል። ሆኖም በዚህ ድንጋጌ ምክንያት ልዩ እና አስቸኳይ ስብሰባዎችን እንደአስፈላጊነቱ ከመጥራት አይታገድም።

#### 48. የበጀት ምንጭ

የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያ በጀት ምንጮች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- 1) ከውሃ ሽያጭ ፤
- 2) ከተለያዩ የቴክኒክ አገልግሎቶች የሚሰበሰብ ክፍያ፤
- 3) ከንብረት ሽያጭ የሚገኝ ገቢ፤
- 4) ከግለሰቦችና ከድርጅቶች የሚገኝ ስጦታና እርዳታ፤
- 5) ከውሃ ተጠቃሚዎች የሚሰበሰብ መዋጮ፤
- 6) ከመንግስት ከሚመደብ የበጀት ድጋፍ።

#### 49. የሂሳብ መዛግብት

- 1) የውሃ ኮሚቴ ትክክለኛ እና የተሟሉ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።
- 2) የኮሚቴው የገንዘብ አስተዳደር ቢሮው አዋጁን መሠረት አድርጎ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይፈፀማል።
- 3) የኮሚቴው ሂሳብ የገጠር መጠጥ ውሃ ጣቢያው፣ የወረዳ አስተዳዳሪ ምክር ቤትና የታቀፈበት ወረዳ የውሃ ሃብት ልማት ጽ/ቤት ተመካክረው በሚሰይሙት አጣሪ አካል በማናቸውም ጊዜ ይመረመራል።

### **ምዕራፍ ስምንት**

### **የአስፈጻሚ አካላት ተግባር እና ኃላፊነት**

## **50. የቢሮው ኃላፊነት**

1. አግባብ ያላቸውን አካላት በማስተባበር አስፈላጊውን የሙያ ድጋፍ በመስጠት ይህን አዋጅ የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት።
2. በወረዳ እና ልዩ ወረዳ ደረጃ የተሰበሰቡና በየጊዜው በክትትል እና ግምገማ የሚገኙ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ አዳዲስ ሃሳቦች እንዲነደፉ እና ተግባራዊ ያደርጋል።
3. የመለዋወጫ አቅርቦትን የጥገና አገልግሎት ስርአትን መዘርጋት እና ተቋማትን በማስፋፋት የውሃ ተቋሙና ማህበራቱ እንዲጠናከሩ ማገዝ። ዝርዝሩ በደንብና መመሪያ የሚወሰን ይሆናል።
4. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19 ያሉ መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆነው ለማስፈጸም በሚወጡት ደንብና መመሪያዎች ውስጥ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች መሟላታቸውን እያረጋገጠ ኮሚቴ የሌላቸውን ኮሚቴ እንዲኖራቸው ፣ በኮሚቴ የሚተዳደሩ የገጠር መጠጥ ውሃተቋማትን ወደ ማህበር ማደግ የሚችሉትን ማሳደግ ፣ አንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ማህበራትን መስፈርቶች አማለልተው ወደ ከተማ ውሃ አገልግሎት አስተዳደር ስርአት የሚያድጉበትን ስርአት ይዘረጋል ፣ አፈጻጸሙንም ይገመግማል። ዝርዝሩ በደንብ የሚወሰን ይሆናል።
- 5) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19 ከተራ ቁጥር (1) እስከ (5) ያሉ መመዘኛዎች እንዳሉ ሆነው የገጠር መጠጥ ውሃ ተቋሙ ውስጠኝነት ፣ ስፋትና የወረዳ ወይም ቀበሌ ድንበር የሚሻገር ከሆነ በቢሮው ውሳኔ መሰረት የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት ሆኖ ይቋቋማል። ዝርዝር አፈጻጸሙ በደንብ ይወሰናል።

## **51. የወረዳ ውሃ ጽ/ቤት ኃላፊነት**

በወረዳው ውስጥ የሚገኙ ማህበራት፣ ዩኒቨርሲቲና ፌዴሬሽኖችን፣ ኮሚቴዎችና የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎቶችን አቅም የመገንባት ፣ አፕሬሽንና ጥገና ስራዎችን ክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ። ዝርዝሩ በደንብ እና መመሪያ የሚወሰን ይሆናል።

## **52. የወረዳ እና የቀበሌ አስተዳደር አካላት ኃላፊነት**

የወረዳ እና የቀበሌ አስተዳደር አመራር የገጠር የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማህበራት፤ ዩኒቨርሲቲና ፌዴሬሽኖች ፣ ኮሚቴዎችና የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎቶችን ሲመሰረቱም ሆነ ከተመሰረቱ በኋላ ለውጤታማነታቸው የሚያግዙትን ማናቸውንም ተግባር በህግ አግባብ የመፈጸም ኃላፊነት አለባቸው። በተለይም የቀበሌ አስተዳደር አካላት የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበርና ኮሚቴዎች በአዋጅ እና መመሪያ መሰረት ስራቸውን እየሰሩ መሆናቸውን የመከታተልና እና የመደገፍ ኃላፊነት ይኖራቸዋል።

## **ክፍል አራት**

### **ልዩ ልዩ ደንጋጌዎች**

#### **53. ተጠያቂነት**

የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት እንዲሁም የገጠር መጠጥ ውሃና ሣኒቴሽን ማህበር፤ ዩኒቨርሲቲና ፌዴሬሽኖች ፣ ኮሚቴዎችና የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎቶች ካፈሩት ንብረት በላይ በዕዳ አይጠየቅም።

#### **54. የበጀት ዓመት**

የማንኛውም የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶች፤ እንዲሁም የገጠር መጠጥ ውሃና ሣኒቴሽን አገልግሎት ተቋማት የበጀት ዓመት ከሐምሌ 01 እስከ ሰኔ 30 ቀን ይሆናል።

#### **55. የባለቤትነት መብቶችን ስለማስተላለፍ**

የከተማ መጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት እንዲሁም በመንግስትም ሆነ በባለ አድራጎች ድርጅቶችና በህብረተሰቡ የተገነቡ የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተቋማት የባለቤትነት መብት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሠረት የሚተላለፍ ይሆናል።

#### **56. ደንብ የማውጣት ሥልጣን**

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚረዳ ደንብ የሚያወጣ ይሆናል።

#### **57. ስለተሻፋና ተፈጻሚነት ስለሌላቸው ህጎች**

- 1) የከተማና የገጠር ንጹህ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት እንደገና ለማደራጀት የወጣ አዋጅ ቁጥር 44/2000 በዚህ አዋጅ ተሽራል።

- 2) ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሕግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ ውስጥ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም።

**58. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ሠመራ

የካቲት-----ቀን 2011

አወል አርባ ዑንዴ

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት

ርዕሰ-መስተዳድር